SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2035848 - TO(2022/0340962-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO RAUL ARAÚJO**
EMBARGANTE	:	LAGUNA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS	:	EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA - TO004328
		MONICA ARAUJO E SILVA - TO004666
		ALINE GONÇALVES DE SOUSA - DF055063
		ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS - DF024403
EMBARGADO	:	VICENTE RESENDE TELES
ADVOGADOS	:	ADRIANO CORAIOLA - TO005501
		MARIO VIANA CHAVES NETO - TO005120
		WANDERSON NEVES DOS SANTOS - TO006092
EMBARGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
INTERES.	:	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE LOTEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO TOCANTINS
ADVOGADOS	:	CARLA MALUF ELIAS - SP110819
		RUBENS CARMO ELIAS FILHO - SP138871
		DANILO DE BARROS CAMARGO - SP305565
INTERES.	:	ASCOMLUZ-ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LUTA PELA EMANCIPACAO DO DISTRITO DE LUZIMANGUES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022) , sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda QUARTA TURMA, assim ementado:

Documento eletrônico juntado ao processo em 08/04/2026 às 00:51:37 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ

Documento eletrônico VDA54503127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:43:42
Código de Controle do Documento: ecb5fcfb-594d-4db7-bec1-4cf09a9aee33

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DERESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. FIXAÇÃO DE TESE EMABSTRATO. AUSÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA. RECURSO NÃOCONHECIDO.
1. Recursos especiais interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça, proferido em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), que fixou teses jurídicas em abstrato sobre rescisão de compromisso de compra e venda de lote urbano, devolução de parcelas pagas e retenção de valores pelo vendedor.
2. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou o entendimento de que não cabe recurso especial contra acórdão que apenas fixa tese jurídica em abstrato em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), tendo em vista a ausência do requisito constitucional de "causa decidida" (REsp 1.798.374/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 21/6/2022).
3. O recurso especial é cabível apenas contra acórdão que aplica a tese jurídica fixada para resolver concretamente a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais e legais.
4. No caso, o acórdão recorrido limitou-se a fixar teses jurídicas em abstrato, sem apreciar o mérito da causa, o que inviabiliza o conhecimento dos recursosespeciais.
5. Recurso especial não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante alega que o aresto hostilizado incorreu em omissão e contradição, porquanto: **(i)** deixou de analisar matéria de ordem pública, consubstanciada na alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, pois este alterou substancialmente as Teses 4, 7 e 8 do IRDR, em sede de segundos embargos de declaração, sem que houvesse omissão, contradição ou obscuridade; **(ii)** "*o v. acórdão embargado limitou-se a aplicar, de forma genérica, o entendimento da Corte Especial no REsp 1.798.374/DF, entretanto merece ser aclarado, se o caso concreto se enquadra na exceção reconhecida recentemente pelo STJ, no REsp 2.023.892/AP (Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2024 e divulgado no Informativo 803)*"; **(iii)** há nulidade de fixação de teses sem o julgamento concomitante do caso concreto; **(iv)** "*na parte decisória, não analisa minimamente se poderia haver limitação à discussão de violação do art. 1.022/ 489/1.036 (vício formal de condução do IRDR) e se, para esse aspecto específico, haveria ou não "causa decidida" (ao menos quanto à regularidade formal do acórdão do IRDR), o que permitiria, ao menos o conhecimento parcial do REsp*".

Salienta haver erro na premissa fática, pois "*o Tribunal, em segundos embargos de declaração, REVISOU as Teses 4, 7 e 8; essas revisões impactam diretamente contratos pretéritos, forma de restituição de parcelas e cálculo de fruição; ouve, portanto, exame concreto da legalidade e da eficácia das obrigações recíprocas em diversos processos suspensos*".

Por fim, argumenta que "*a exigência jurisprudencial de julgamento prévio de caso concreto como condição absoluta para cabimento de R Esp em IRDR, merece e deve ser revista, mormente porque: (i) não decorre do texto do CPC, (ii) não decorre do art. 987, que admite R Esp contra "julgamento do mérito do incidente", (iii) não impede, e nunca impediu, a sindicabilidade de vícios formais ou procedimentais no julgamento do incidente*".

Devidamente intimada, os embargados apresentaram impugnação.

É o relatório.

Documento eletrônico juntado ao processo em 08/04/2026 às 00:51:37 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ

Documento eletrônico VDA54503127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:43:42
Código de Controle do Documento: ecb5fcfb-594d-4db7-bec1-4cf09a9aee33

VOTO

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

In casu, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.

No acórdão ora embargado, ficou consignado, de forma clara e fundamentada, o seguinte:

> *Consoante delineado no relatório, este recurso especial foi interposto em face de acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (TJ-TO), proferido em sede de* ***Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR),*** *o qual foi apresentado por LAGUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que figura como réu na ação de rescisão de compromisso de compra e venda de lote urbano c/c devolução de parcelas pagas ajuizada por VICENTE RESENDE TELES.*
>
> *O IRDR foi admitido pelo Tribunal Pleno, por unanimidade, para serem analisadas as teses acerca dos seguintes temas: Compra e Venda de Lote Urbano; Rescisão Contratual pelo adquirente; Aplicabilidade do CDC; Percentual a ser devolvido ao adquirente; Incidência e termo a quo de correção monetária e juros de mora; Aplicabilidade de multa prevista no Contrato e sua base de cálculo; Abatimento das despesas custeadas pelo empreendimento responsável pelo Loteamento Urbano; Possibilidade de desconto dos tributos incidentes sobre o imóvel; Possibilidade de retenção do valor referente ao "sinal do negócio".*
>
> ***No mérito, o Pleno do Tribunal de Justiça acordou, por unanimidade, em acatar as teses apresentadas pelo Relator Desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza (e-STJ, fls. 1.403/1.404):***
>
> *"**Tese 1:** Os contratos de compromisso de compra e venda de lotes urbanos configuram-se como contratos de adesão.*
> ***Tese 2:** As teses firmadas estão direcionadas aos casos em que o comprador deu causa ao desfazimento do negócio.*
> ***Tese 3:** Tratando-se de relação de consumo, devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor.*
> ***Tese 4:** Os valores a serem retidos pela empresa administradora devem respeitar o disposto no Artigo 32-A, incisos I a V, da Lei 6.766/79, com redação dada pela Lei 13.786/2018.*
> ***Tese 5:** Incidirá correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela pelo comprador, aplicando-se o índice INPC. Os juros de mora incidirão desde o trânsito em julgado da ação.*
> ***Tese 6:** É devido o desconto do valor referente ao IPTU incidente sobre o imóvel, nos termos do Artigo 32-A, inciso IV, da Lei 6.766/79, redação dada pela Lei 13.786/18.*
> ***Tese 7:** A restituição dos valores pagos ao comprador deverá ocorrer nos moldes no §1º e seguintes do Artigo 32-A, da Lei 6.766/18 (redação dada pela Lei 13.786/18) no prazo de até 12 meses, respeitadas as carências legais.*
> ***Tese 8:** A indenização por fruição deverá obedecer a regra estabelecida junto ao inciso I, do Artigo 32-A, da Lei 6.766/18 (redação dada pela Lei nº 13.786/18)."*
>
> ***Após, em sede de embargos de declaratórios, foram alteradas as Teses 4, 7 e 8, na forma a seguir transcrita:***
>
> ***I) alterar a Tese 4** para fazer constar que a retenção no percentual de 10% sobre o valor atualizado do contrato, prevista no inciso II do artigo 32-A, incluído na Lei no 6.766, de 1979, por meio da Lei no*

Documento eletrônico juntado ao processo em 08/04/2026 às 00:51:37 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ

Documento eletrônico VDA54503127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:43:42
Código de Controle do Documento: ecb5fcfb-594d-4db7-bec1-4cf09a9aee33

13.786, de 2018, deve ser aplicada somente aos contratos firmados a partir de 28/12/2018, por ser ilegal a irretroatividade de lei, e aos contratos firmados antes da entrada em vigor da Lei no 13.786, de 2018, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de reter o percentual de 10% a 25% do montante pago pelo comprador, nos seguintes termos: Pagamento de até 25% do valor do contrato, a retenção se dará em 25% do valor pago; Pagamento acima de 25% a 50%, a retenção se dará em 17% do valor pago; Pagamento acima de 50% a 75%, a retenção se dará em 15% do valor pago; Pagamento acima de 75%, a retenção se dará em 10% do valor pago;

***II) alterar a Tese 7** para fazer constar que o artigo 32-A da Lei no 13.786, de 2018, é aplicável apenas aos contratos firmados após a entrada em vigor em 28/12/2018, não podendo ser aplicada aos contratos firmados antes da sua entrada em vigor e aos contratos firmados antes de 28/12/2018, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei no 13.786, de 2018, deve-se aplicar o REsp 1300418, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito do Recurso Repetitivo – Tema 557, devendo a restituição de valores ao comprador ocorrer em parcela única, após a declaração de rescisão do contrato;*

***III) alterar a Tese 8** para fazer constar que a indenização por fruição aos contratos firmados antes da entrada em vigor da Lei no 13.786, de 2018, em 28/12/2018, somente é devida se expressamente prevista no Contrato de Compromisso de Compra e Venda e devidamente comprovado o proveito econômico obtido pelo devedor a partir do inadimplemento/durante o período de inadimplência (exploração comercial do imóvel, recebimento de aluguel ou uso como moradia).*

No recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE LOTEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO TOCANTINS - AELO (fls. 1.814/1.843), na condição de amicus curiae, formulou-se o seguinte pedido de modificação das teses jurídicas firmadas pelo Tribunal de origem:

Por todo o exposto, a Recorrente, na qualidade de amicus curiae e com o intuito de contribuir com a eficiência jurisdicional, requer, respeitosamente, seja o presente recurso especial recebido no necessário efeito suspensivo, em razão dos imperativos de segurança jurídica, isonomia das decisões e economia processual.

No mérito recursal, requer seja conhecido e, ao final, provido, para a reforma do v. acórdão, tão somente nas matérias ora devolvidas, restituindo o teor das Teses 4, 7 e 8 nos termos do primeiro acórdão, com a seguinte redação:

Tese 4: Os valores a serem retidos pela empresa administradora devem respeitar o disposto no Artigo 32-A, incisos I a V, da Lei 6.766/79, com redação dada pela Lei 13.786/2018.

Tese 7: A restituição dos valores pagos ao comprador deverá ocorrer nos moldes no §1º e seguintes do Artigo 32-A, da Lei 6.766/18 (redação dada pela Lei 13.786/18) no prazo de até 12 meses, respeitadas as carências legais.

Tese 8: A indenização por fruição deverá obedecer a regra estabelecida junto ao inciso I, do Artigo 32-A, da Lei 6.766/18 (redação dada pela Lei nº 13.786/18).

Por sua vez, em seu recurso especial (fls. 2.905/2.950), LAGUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA também se insurgiu contra as teses firmadas no incidente de resolução de demanda repetitiva, in verbis:

Seja conhecido e provido o Presente Especial nos seguintes termos:

a) Pela alínea "a" do artigo 105 da CF, por afronta ao artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto Lei nº. 4.657 de 04 de setembro de 1942) e ao artigo 2.035 do Código Civil Brasileiro, alterando o Acordão, para o fim de determinar seja

Documento eletrônico juntado ao processo em 08/04/2026 às 00:51:37 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ

Documento eletrônico VDA54503127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:43:42
Código de Controle do Documento: ecb5fcfb-594d-4db7-bec1-4cf09a9aee33

aplicada a Lei nº 13.786/2018 aos contratos assinados em data anterior à sua vigência, desde que a rescisão ocorra depois da data de início da vigência, eis que não existia Lei anterior tratando sobre o tema e, com isso, sejam modificadas as Teses 04 e 07 do Acórdão recorrido, nos termos do primeiro acórdão, com a seguinte redação:

Tese 4: Os valores a serem retidos pela empresa administradora devem respeitar o disposto no Artigo 32-A, incisos I a V, da Lei 6.766/79, com redação dada pela Lei 13.786/2018.

Tese 7: A restituição dos valores pagos ao comprador deverá ocorrer nos moldes no §1º e seguintes do Artigo 32-A, da Lei 6.766/18 (redação dada pela Lei 13.786/18) no prazo de até 12 meses, respeitadas as carências legais.

b) Pela alínea "c" do item III do artigo 105 da CF, por divergência jurisprudencial, reconhecendo-se, a inaplicabilidade da Súmula 543 e os Julgamentos dos Repetitivos - Tema 577 do STJ, eis que não têm origem em conflitos no âmbito de loteamentos, regidos pela Lei 6.766/79, mas sim no âmbito de incorporações imobiliárias, regidas pela Lei 4.591/64, situações diametralmente distintas, e, com isso, seja modificada a TESE 07, com a seguinte redação:

Tese 07: Diante da inaplicabilidade da Sumula 543 e o R Esp 1300418, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito do Recurso Repetitivo – Tema 557, a restituição das parcelas pagas pelo adquirente, após as retenções devidas, deverá se dar de forma parcelada, como contratualmente estipulado.

c) Pela alínea "c" do item III do artigo 105 da CF, por divergência jurisprudencial, quanto a Fruição, vez que, o Acordão recorrido condicional a cobrança de fruição ao comprovado o proveito econômico obtido pelo devedor, e somente durante o período de inadimplência, divergindo dos Acórdão Paradigmas e, com isso, seja modificada a TESE 08, com a seguinte redação:

Tese 8: A indenização por fruição é devida independentemente de edificação, a partir da data de transmissão da posse, no percentual previsto no contrato de compra e venda, pelo período no qual o comprador ficou na posse do bem.

Alternativamente, na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos supra, o que se admite apenas por argumentar, requer-se seja majorado o quantum da retenção para no mínimo 25% (vinte e cinco por cento), dado o valor irrisório arbitrado pelo Tribunal de origem.

Como se vê, de um lado, nos referidos acórdãos proferidos pela Corte a quo, não houve aplicação das teses jurídicas formuladas no incidente de resolução de demanda repetitiva ao caso concreto, tendo sido as aludidas teses firmadas apenas abstratamente para os processos que vierem a tratar a respeito do mesmo tema de direito e com as mesmas características. Decidiu-se, pois, apenas o IRDR. De outro lado, em ambos os recursos especiais, a causa de pedir e os pedidos formulados estão atrelados justamente à revisão das referidas teses jurídicas construídas em abstrato pela Corte de origem, tendo sido impugnado apenas o próprio conteúdo decisório do aludido incidente.

Nesse contexto, não houve "julgamento da causa" ou "causa decidida", a viabilizar o cabimento dos recursos especiais, nos termos exigidos pelo art. 105, III, da Constituição Federal.

Com efeito, não se pode perder de vista o precedente firmado pela colenda CORTE ESPECIAL, no julgamento do REsp 1.798.374/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, em que se concluiu pelo não cabimento de "recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito constitucional de cabimento de 'causa decidida', mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais

Documento eletrônico juntado ao processo em 08/04/2026 às 00:51:37 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ

Documento eletrônico VDA54503127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:43:42
Código de Controle do Documento: ecb5fcfb-594d-4db7-bec1-4cf09a9aee33

requisitos constitucionais do art. 105, III, da Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo Civil que regem o tema" (julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022).

No mesmo sentido:

(...)

Destarte, considerando que os acórdãos recorridos limitaram-se a fixar a tese em abstrato, no âmbito do incidente de demanda repetitiva, sem efetivamente apreciar o mérito da causa, está evidenciado o não cabimento dos recursos especiais, nos mesmos moldes do decidido pela colenda Corte Especial, no julgamento do citado REsp 1.798.374/DF, tendo em vista que, também na presente hipótese, não há falar em "causa decidida".

Diante do exposto, ***não se conhece do recurso especial.***

Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

Nesse sentido podem ser mencionados os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ACIDENTE. CONDUÇÃO DO CONJUNTO POR PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE". RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(REsp 494.372/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. LEI LOCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1026 DO CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1671609/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Ademais, das transcrições supramencionadas, verifica-se que não há como acolher as razões do ora embargante, quanto à aplicabilidade ao caso do REsp 2.023.892/AP.

Com efeito, o referido precedente trata de situação excepcional, em que se admitiu o conhecimento do recurso especial apenas para examinar questão estritamente processual, referente às regras de admissibilidade e à condução do próprio IRDR, sem apreciação alguma do mérito das teses firmadas. Por sua vez, no presente caso, embora o embargante alegue existir

Documento eletrônico juntado ao processo em 08/04/2026 às 00:51:37 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ

Documento eletrônico VDA54503127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:43:42
Código de Controle do Documento: ecb5fcfb-594d-4db7-bec1-4cf09a9aee33

vício formal, seu objetivo, na realidade, é reabrir o debate sobre o conteúdo das teses de mérito fixadas pelo Tribunal *a quo*, inclusive ao pretender restabelecer a redação originária das Teses 4, 7 e 8 do IRDR, o que evidencia propósito de reexame do mérito em abstrato.

Destarte, essa circunstância afasta a aplicação da exceção contida no REsp 2.023.892/AP e reconduz a controvérsia à regra geral fixada pela Corte Especial no REsp 1.798.374/DF, devidamente aplicada pelo acórdão ora embargado, na medida em que, efetivamente, inexiste "causa decidida" que autorize o manejo do recurso especial.

Assim, diante da inviabilidade de conhecimento do recurso especial, não foram analisadas as teses meritórias trazidas pelas recorrentes

deixou de analisar matéria de ordem pública, consubstanciada na alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, pois este alterou substancialmente as Teses 4, 7 e 8 do IRDR, em sede de segundos embargos de declaração, sem que houvesse omissão, contradição ou obscuridade; **(**

(iii) há nulidade de fixação de teses sem o julgamento concomitante do caso concreto; **(iv)** "*na parte decisória, não analisa minimamente se poderia haver limitação à discussão de violação do art. 1.022/489/1.036 (vício formal de condução do IRDR) e se, para esse aspecto específico, haveria ou não "causa decidida" (ao menos quanto à regularidade formal do acórdão do IRDR), o que permitiria, ao menos o conhecimento parcial do REsp*".

Salienta haver erro na premissa fática, pois "*o Tribunal, em segundos embargos de declaração, REVISOU as Teses 4, 7 e 8; essas revisões impactam diretamente contratos pretéritos, forma de restituição de parcelas e cálculo de fruição; ouve, portanto, exame concreto da legalidade e da eficácia das obrigações recíprocas em diversos processos suspensos*".

Por fim, argumenta que "*a exigência jurisprudencial de julgamento prévio de caso concreto como condição absoluta para cabimento de R Esp em IRDR, merece e deve ser revista, mormente porque: (i) não decorre do texto do CPC, (ii) não decorre do art. 987, que admite R Esp contra "julgamento do mérito do incidente", (iii) não impede, e nunca impediu, a sindicabilidade de vícios formais ou procedimentais no julgamento do incidente*".

Diante do exposto, **rejeitam-se os embargos declaratórios.**

É como voto.

Documento eletrônico juntado ao processo em 08/04/2026 às 00:51:37 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ

Documento eletrônico VDA54503127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 01:43:42
Código de Controle do Documento: ecb5fcfb-594d-4db7-bec1-4cf09a9aee33